

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 283 del 18/05/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 123 del 18/05/2023

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale affidamento lavori di manutenzione ordinaria agli impianti comunali di pubblica illuminazione - Ditta Tavano Giuseppe s.r.l.-

CIG: ZA03B35207

IMPEGNO: 138

CAP. 743 - COD. 1005103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di impianti di pubblica illuminazione in buona parte obsoleti sia sotto il profilo della sicurezza degli stessi che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- con Rep. n° 348 del 24/03/2023 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Squillace e la società Tavano Giuseppe s.r.l., con sede a Borgia (CZ) in Via Dirupi, n. 5; C.F./P.IVA 02516290794 per il *"Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ) - Contratto di rendimento energetico"*;
- gli impianti di pubblica illuminazione di Squillace "Capoluogo" e della Frazione Marina e Fiasco Baldaia, necessitano di alcuni interventi di manutenzione ordinaria, necessari anche al soddisfacimento di sufficienti condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- in particolare, occorre intervenire sugli impianti per come descritto nell'allegato preventivo di spesa, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- l'art. 14 del D.Lgs. n° 285/92 "Nuovo Codice della Strada" individua tra i compiti dell'Ente proprietario della strada, la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Considerato che:

- questo Comune non è nelle condizioni di intervenire, perché sprovvisto di propria manodopera e di mezzi idonei, per cui è necessario avvalersi dell'ausilio di apposita ditta specializzata nel settore;
- stante l'urgenza di provvedere tra le ditte operanti nel settore è stata consultata, per le vie brevi, la ditta Tavano Giuseppe s.r.l., con sede a Borgia (CZ), specializzata nel settore, ed aggiudicataria della Convenzione per il *"Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ) - Contratto di rendimento energetico"*;
- la suddetta ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'oggetto, presentando apposita offerta economica con la descrizione dei lavori da eseguire, per l'importo complessivo di € 4.527,54, oltre IVA al 10% pari a € 452,75, dettagliatamente descritti nel relativo preventivo;

Ritenuto, pertanto, opportuno ed economicamente conveniente per l'Amministrazione comunale affidare alla ditta Tavano Giuseppe s.r.l. di Borgia (CZ), l'incarico in oggetto;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante gli elementi ivi previsti;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che:
 - *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
 - *nella procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*

Richiamato, altresì, l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, *fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro*;

Considerato che:

-l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;
-ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il C.I.G.: ZA03B35207;

Dato atto che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e dal Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e che, conseguentemente, il servizio in argomento può essere affidato alla ditta Tavano Giuseppe s.r.l., con sede a Borgia (CZ) in Via Dirupi, n. 5; C.F./P.IVA 02516290794;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 4.980,29 IVA compresa al 10%, potrà farsi fronte sul Cap. 546 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione;

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INAIL_36817983 fino al 14/06/2023;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, come con la presente affida, a termini dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti comunali di pubblica illuminazione, alla ditta Tavano Giuseppe s.r.l., con sede a Borgia (CZ) in Via Dirupi, n. 5; C.F./P.IVA 02516290794 per l'importo complessivo di € 4.980,29 IVA compresa al 10%, come da preventivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 4.980,29 IVA inclusa al 10% sulla voce prevista nel bilancio corrente in corso di formazione;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "*tracciabilità dei flussi finanziari*" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare*

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

7. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
9. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 743 – Cap. 1005103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

